

Atto costitutivo di società semplice agricola**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventotto del mese di aprile

- 28 aprile 2023 -

in Catania, via Umberto I n. 151.

Avanti a me dottor **Ottavio D'ANGELO**, Notaio residente in Randazzo, con studio ivi alla via G. Bonaventura, numero 56, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

SONO PRESENTI:

- **RAHAMIN David Lee**, nato in Ohio (Stati Uniti d'America) il 3 ottobre 1975, residente in Miami Shores (Stati Uniti d'America) (Florida), 102nd street n. 1431 north east, codice fiscale RHM DDL 75R03 Z404E, il quale mi dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni, cittadino degli Stati Uniti d'America;

- **CREQUE Beatriz Yoriko**, nata in California (Stati Uniti d'America) il 2 giugno 1973, residente in Miami Shores (Stati Uniti d'America) (Florida), 102nd street n. 1431 north east, codice fiscale CRQ BRZ 73H42 Z404V, cittadina degli Stati Uniti d'America.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita tra RAHAMIN David Lee e CREQUE Beatriz Yoriko una Società Semplice denominata:

"AZIENDA AGRICOLA TENUTA BAIAMONTE S.S.".

ARTICOLO 2

La società ha sede in Firenze e potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano.

I comparenti, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, dichiarano che la sede della società è posta, nel suddetto Comune, alla via Barbadori n. 3, interno 4.

Presso la sede sociale resta anche fissato il domicilio di tutti i soci per i loro rapporti con la società, salvo diversa volontà di ciascuno di essi.

ARTICOLO 3

La società ha per oggetto esclusivo la coltivazione dei terreni, nonché le attività connesse a tale coltivazione e rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura, e comunque l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2.135 del Codice Civile.

Pertanto, purchè non in contrasto con quanto previsto in detto articolo, la società può esercitare attività agricola in genere, in ogni sua forma e manifestazione senza alcuna limitazione, diretta alla coltivazione dei fondi di proprietà della società o dei quali essa abbia acquisito la disponibi-

lità o il godimento in comodato o a qualsiasi altro titolo, e le attività connesse quali produzioni agricole protette, produzioni vitivinicole con trasformazione e commercializzazione di uve e prodotti trasformati, vivaistiche, di allevamento, l'agriturismo e le attività ad esso connesso, attività agricole multifunzionali, comprese le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti dalla lavorazione del fondo e/o dall'allevamento in ambito zootecnico.

La società nell'ambito dell'oggetto sociale potrà svolgere le seguenti attività:

- La gestione di vigneti e la produzione di uva e di vino. La realizzazione e gestione di cantine. Il commercio di uva e di vino in Italia ed all'estero. Attività di import-export di prodotti agricoli ed agroalimentari.

- La prima trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli per usi commerciali, la produzione di olio, vino, formaggi, marmellate, conserve alimentari in genere, altri prodotti alimentari in conto proprio o in conto terzi.

- Il commercio all'ingrosso, al dettaglio, elettronico e con altre forme speciali di vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari e di prodotti (compresi articoli promozionali di qualsiasi genere) funzionali alle attività medesime in Italia e all'estero, compresi i prodotti per la sanificazione degli impianti alimentari e di trasformazione agricola.

- La società ha anche per oggetto la lavorazione di terreni agricoli di proprietà e non, allo scopo di studiare e selezionare i prodotti agricoli più adatti per la prima trasformazione da parte dell'azienda.

- Potrà tenere corsi di formazione per la produzione di vino e altri prodotti agricoli, corsi di sommelier e assaggiatori di prodotti agroalimentari in genere.

- La società potrà inoltre assumere rappresentanze o agenzie per il commercio dei prodotti suddetti, sia in Italia che all'estero.

- La raccolta, la lavorazione, la conservazione e la trasformazione di tutti i prodotti agricoli della terra, mediante la costituzione e l'esercizio di adeguati e razionali impianti fissi e dell'attrezzatura adeguata allo scopo.

- La società potrà altresì gestire, in proprio e/o per conto terzi, anche mediante concessioni demaniali, strutture immobiliari da destinare ad attività alberghiera, turistico-alberghiera, residenziale e ricettiva, oltrechè ad attività sportive e di intrattenimento e per il tempo libero, di centri benessere, case di cura e residenze per anziani, di lidi e strutture balneari, centri turistico-alberghieri, camping, ostelli, centri e zone residenziali e ricettive in genere, alloggi agriturismo, affittacamere, appartamenti e case per vacanze, b & b. case per ferie, rifugi, centri di turismo rurale.

Potrà inoltre acquistare, vendere, permutare e gestire beni immobili sia urbani che rustici (terreni agricoli), sia in conto proprio che per conto terzi.

La società intende svolgere la propria attività avvalendosi di tutte le opportunità creditizie e di incentivazione previste dalle Regioni, dallo Stato e dall'Unione Europea, per il miglioramento e la razionalizzazione dell'attività agricola e l'utilizzazione dei prodotti agricoli, in osservanza delle direttive agricole nazionali e comunitarie.

La società potrà effettuare, sui fondi di cui abbia a qualsiasi titolo la disponibilità o il godimento, tutti gli interventi e trasformazioni che riterrà utili e necessari al raggiungimento degli scopi sociali, quali interventi di miglioramento fondiario sugli interi fondi o su parti di essi, anche con mutamento delle destinazioni colturali; interventi agricoli di riduzione della produttività, di messa a riposo dei terreni o di abbandono delle coltivazioni, con facoltà di richiedere e riscuotere le eventuali provvidenze previste.

La società potrà chiedere ed ottenere dallo Stato, dalle Regioni, dagli Organismi Comunitari e da altri Enti pubblici o privati, contributi e prestiti per opere di miglioramento fondiario e di riconversione, per acquisto di materiali e macchine, per ricostituzione di capitali e ripianamento di passività e per indennizzi di eventi calamitosi, anche mediante stipulazione di mutui ipotecari.

La società potrà partecipare a consorzi, cooperative, associazioni o altre figure aggregatrici di produttori agricoli.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta utile e necessaria, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, a favore proprio o di terzi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la società potrà stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti pubblici e/o privati ed Enti locali, potrà accedere a tutte le forme di beneficio previste dalla legge, anche in materia fiscale e previdenziale, e potrà altresì chiedere finanziamenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali ad Enti pubblici o Istituti autorizzati all'esercizio del credito a breve, medio e lungo termine, avvalendosi di qualsiasi legge agevolativa del settore.

Sempre nell'ambito dell'oggetto sociale essa potrà stipulare contratti di collaborazione con altre società ed imprese. Fare parte di consorzi, società consortili e/o raggruppamenti di imprese, reti d'imprese, associazioni temporanee di imprese, joint-ventures, partecipare a gare e appalti.

Nell'ambito dell'oggetto sociale la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute idonee al raggiungimento dei suoi fini, anche con convenzioni con Enti pubblici e privati e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, potrà anche

assumere e conferire rappresentanze, ipotecare e prendere in affitto terreni e fabbricati fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e o cancellarle anche su beni di terzi, assumere obbligazioni per fideiussioni o avalli assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, potrà acquistare e o strutturare brevetti.

E' esclusa dall'attività sociale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari ai sensi della vigente normativa ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a specifiche autorizzazioni.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà richiedere ed ottenere dai propri soci prestiti e/o finanziamenti.

Le modalità e le condizioni di tali finanziamenti, che possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, saranno determinate di volta in volta con decisione dei soci. In ogni caso, le suddette deliberare saranno prese in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia creditizia, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge in tema di raccolta del risparmio ai sensi dell'art. 2467 c.c..

Dette operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottemperanza delle disposizioni di legge e delle deliberazioni del comitato interministeriale per il credito.

Ove nelle superiori elencazioni fossero riscontrate attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società si impegna a demandarle in ogni caso a questi i quali agiranno sotto la loro responsabilità.

ARTICOLO 4

La durata della Società viene fissata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila) e viene sottoscritto e interamente liberato, in denaro, dai soci come segue:

- da CREQUE Beatriz Yoriko per una quota di Euro 9.900,00 (novemilanovecento), pari al 99% (novantanove per cento) del capitale sociale;
- da RAHAMIN David Lee per una quota di Euro 100,00 (cento), pari all'1% (uno per cento) del capitale sociale.

I soci possono svolgere l'attività che attualmente esercitano ma non possono comunque agire in concorrenza con la società neppure per interposta persona.

ARTICOLO 6

La società deve tenere il libro dei verbali delle riunioni dei soci nel quale devono essere trascritti i relativi verba-

li. Questo libro fa piena ed esclusiva prova di fronte ai soci, alla Pubblica Autorità, ai Conservatori dei Pubblici Registri Mobiliari e Immobiliari.

ARTICOLO 7

Le quote sono trasferibili a terzi estranei solo col consenso unanime dei soci, mentre sono liberamente trasferibili, sia a titolo oneroso che gratuito, nei confronti del coniuge o dei parenti in linea retta.

Il trasferimento della quota avviene in forza del consenso manifestato per iscritto dal venditore e dall'acquirente ed annotato, a pena di inefficacia, sull'apposito libro soci, se esistente.

ARTICOLO 8

Le riunioni dei soci sono convocate dal rappresentante della società o da uno qualunque dei soci con lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita a tutti i soci sette giorni prima del giorno della riunione.

ARTICOLO 9

L'adozione di eventuali modifiche ai patti sociali, ivi comprese la nomina dell'organo amministrativo, così come le deliberazioni relative all'ingresso e/o al recesso di soci, e le decisioni di trasformazione ai sensi dell'art. 2500 ter c.c., devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Ogni modifica dei patti sociali ed ogni decisione dei soci deve constare da verbale redatto a cura del presidente della riunione e trascritto a pena di inefficacia nell'apposito libro dei verbali.

ARTICOLO 10

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e la relativa rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, viene affidata, al socio RAHAMIN David Lee, il quale dichiara di accettare la carica.

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato. Il successivo organo amministrativo verrà nominato dai soci e la relativa decisione dovrà essere trascritta nell'apposito libro suddetto.

Nell'ambito dell'oggetto sociale l'organo amministrativo potrà porre in essere tutti gli atti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo pertanto potrà, a solo titolo esemplificativo e non tassativo, compiere i seguenti atti:

- apertura di conti correnti, di linee di credito e depositi; operazioni di prelievo anche oltre i limiti di fido e di versamento anche con resto; emissione e sottoscrizione di assegni e vaglia; emissione, negoziazione, apposizione di girate ed esazione di cambiali, anche tratte, di vaglia, assegni, buoni, fedi di credito e di qualunque titolo o effetto; richiesta e/o ottenimento di mutui, affidamenti, finanziamenti, avalli e fidejussioni; esazione di crediti; riscossione di

mandati di pagamento, incasso e ritiro di somme, valori e titoli di qualsiasi genere presso enti, persone, casse, tesorerie, banche ed istituti di credito, con ampia facoltà in ordine al rilascio di quietanze e ricevute; presentazione di progetti per mutamento delle destinazioni culturali, per abbandono della tipologia di coltura e per miglioramento fondiario; richiesta a qualsiasi ente regionale, nazionale o comunitario di contributi, finanziamenti, prestiti e provvidenze; richiesta di indennizzi di qualsiasi natura.

Potrà inoltre nominare procuratori per singoli affari, o per categorie determinate di affari.

La superiore elencazione deve intendersi a solo titolo esemplificativo e non tassativo, essendo attribuito all'organo amministrativo il potere di compiere tutti gli atti comunque rientranti nell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

ARTICOLO 11

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2023 (31/12/2023).

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà essere redatto a cura dell'organo amministrativo il rendiconto con il conto dei profitti e delle perdite. Il rendiconto resta depositato presso la sede sociale per un mese; durante questo periodo i soci possono prenderne visione, procedere al suo esame e farvi eventuali osservazioni o opposizioni a mezzo di lettera inviata all'organo amministrativo. Trascorso detto termine, il rendiconto si intende approvato.

ARTICOLO 12

Gli utili netti di esercizio verranno ripartiti fra i soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduta.

Nella stessa misura i soci parteciperanno alle eventuali perdite derivanti dall'attività sociale.

ARTICOLO 13

I soci convengono espressamente, ai sensi dell'art. 2267 c.c., che per le obbligazioni sociali i creditori potranno fare valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 14

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, i soci all'unanimità determineranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori definendone i poteri.

I soci potranno tuttavia evitare la fase della liquidazione pattuendosi sin d'ora la ripartizione in natura del patrimonio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2282 c.c..

ARTICOLO 15

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, che potessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, nonché quelle promosse da o nei confronti degli amministratori o dei liquidatori, ad

eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Conciliazione di Catania.

L'Arbitro, così nominato, deciderà in forma irrituale, emettendo lodo arbitrale inappellabile, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Mancando la nomina dell'arbitro entro novanta giorni dalla richiesta, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Catania.

ARTICOLO 16

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso riferimento alle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 17

Imposte e spese del presente atto e consequenziali si conven-gono a carico della società.

Del presente atto, da me scritto su sette fogli per quattordici pagine, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore tredici (13:00)

DAVID LEE RAHAMIN, BEATRIZ YORIKO CREQUE, OTTAVIO D'ANGELO,
SIGILLO

